

1503073-42.2022.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: VIVIANI DOURADO BERTON CHAVES

Comarca: Campinas

Foro: Foro Regional de Vila Mimosa

Vara: 5ª Vara

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... por uma receptação e um roubo qualificado, o que, por certo, lhe confere maior malícia que um réu primário quando da abordagem policial. Rejeita-se, ainda, o pretendido perdão judicial haja vista a presença indubitável do dolo, como acima especificado. Afasta-se, por fim, a tese de falta de provas. Assim, condenação é de rigor, nos termos da fundamentação. Passo a dosar as penas. As ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro Regional de Vila Mimosa

5ª Vara

Rua Dionísio Gazotti, 719, Vila Mimosa, Campinas - SP - cep 13050-050

1503073-42.2022.8.26.0548 - pág. de

TERMO DE AUDIÊNCIA INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1503073-42.2022.8.26.0548

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2261999/2022 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 27647932 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 2261999 - 02º D.P. CAMPINAS

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

ANTONIA SOUZA DA SILVA e PAULO CESAR SILVEIRA RAMOS NETO

Vítima:

Azul Reis Comercio de Veículos Ltda

Data da Audiência:

05/12/2022 às 10:00h

Nesta Cidade e Comarca de Campinas, presente o(a) Meritíssimo(a) Juiz(a) de Direito Dr(a). VIVIANI DOURADO BERTON CHAVES, comigo escrevente abaixo assinado, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação e entre as partes supra referidas. A audiência foi realizada excepcionalmente de forma virtual, nos termos do contido nos Comunicados CG 284/2020 e CG nº 317/2020, através da ferramenta Microsoft Teams. Aberta, com as formalidades legais, presente o Dr(a). MIGUEL TADEU GUIMARÃES DE CAMPOS, Promotor(a) de Justiça atuante nesta Vara, o acusado e seu(sua) defensor(a) OAB 235875/SP - MARCOS VINICIUS ALVES DA SILVA. Iniciados os trabalhos, cientificada as partes consoante artigo 405 e parágrafos, do Código de Processo Penal, sendo a audiência captada em áudio e vídeo, cuja gravação será armazenada em nuvem no serviço OneDrive e também no sistema informatizado SAJ-PG5 nos termos do comunicado conjunto 1350/2020. Dada a palavra ao Membro do Ministério Público e à Defesa, não houve requerimento de diligências. Após, pelo(a) MM. Juiz(a) foi declarada encerrada a instrução. Os debates orais do representante do Ministério Público e do defensor do réu foram captados em áudio e vídeo. A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) foi proferida a seguinte

sentença: PAULO CÉSAR SILVEIRA RAMOS NETO está sendo processado pela Justiça Pública por incurso nas penas do artigo 180, "caput", do Código Penal porque em 25/09/22, nesta cidade e comarca de Campinas, recebeu e conduziu um veículo Fiat Punto, de cor prata, descrito na denúncia, mesmo sabendo que se tratava de produto de crime em data anterior. Recebida a denúncia, o réu foi citado e apresentou resposta à acusação. Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas de acusação, e o réu foi interrogado. Seguiram-se os debates. É o relatório do essencial. Fundamento e decido. A materialidade do delito foi provada conforme auto de exibição e apreensão. A autoria também foi provada. Ouvido em juízo, o réu disse que pediu o veículo emprestado da tia, para dar uma volta. Disse que viu o rapaz entregar o carro para a tia, que o comprara. Afirmou que mora com a tia e que na delegacia de polícia não informou nada sobre os fatos, tendo ficado em silêncio. A versão do réu, neste contexto, peca pela falta de verossimilhança, e ficou isolada nos autos. Com efeito, o PM Luciano disse que estavam em patrulhamento quando o réu, ao ver a viatura, efetuou manobra brusca e empreendeu alta velocidade, o que fez com que saíssem em seu encalço, com sinais sonoros e visuais, tendo o réu parado pouco tempo depois. O PM Luciano disse durante a abordagem a tia do réu apareceu no local, momento em que o réu disse que o carro era dela, o que foi confirmado por ela ali e também na delegacia de polícia. A PM Laís, do mesmo modo, confirmou que no momento em que a tia do réu chegou ao local ele já se antecipou dizendo a ela que ela tinha comprado o veículo, o que foi confirmado por ela. Disse ainda que a tia foi até a delegacia de polícia e não apresentou documentação alguma da compra, disse que comprou de alguém cujo nome não soube declarar. A vítima, por sua vez, disse que o veículo fora subtraído em uma sexta-feira, dois dias antes da abordagem do réu, que ocorreu em um domingo. Disse que pelas imagens das câmeras puderam ver como ocorrera o furto do veículo, negando qualquer possibilidade de entrega do bem a algum cliente, para test drive ou coisa do tipo. Enquanto a versão do réu ficou isolada e em contradição com sua versão à autoridade policial, especialmente no que diz respeito ao tempo de posse do bem pela tia, os policiais militares apresentaram versão coerente e livre de contradições, evidenciando que o réu buscou já na abordagem, com a chegada da tia, induzi-la a confirmar que ela tinha comprado o carro e a quanto tempo estaria com ele. Chama a atenção o fato de a tia do réu sequer ter vindo em juízo como testemunha de defesa, para confirmar sua afirmação, por certo mentirosa, e que buscava apenas livrar o réu da responsabilidade criminal. O réu tanto sabia da origem ilícita do bem que, tão logo avistou a viatura policial, buscou evadir-se para não ser abordado. O dolo decorre de toda a conduta do réu desde o momento de ver a viatura até a indução da tia para confirmar sua versão criada no momento da abordagem, o que ocorreu de forma rápida uma vez que o réu não é novato no crime, já havia sido condenado definitivamente por uma receptação e um roubo qualificado, o que, por certo, lhe confere maior malícia que um réu primário quando da abordagem policial. Rejeita-se, ainda, o pretendido perdão judicial haja vista a presença indubitável do dolo, como acima especificado. Afasta-se, por fim, a tese de falta de provas. Assim, condenação é de rigor, nos termos da fundamentação. Passo a dosar as penas. As circunstâncias do art. 59 justificam aumento da pena-base, pois além da reincidência, que será considerada a seguir, o réu ostenta maus antecedentes demonstrando buscar fazer de atos ilícitos seu modo de vida. Pena-base, então, de 2 anos de reclusão, e 15 dias-multa. Presente a agravante de reincidência, aumento a pena em um terço. Ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena. A pena será, assim, de um dois anos e quatro meses de reclusão, e dezessete dias multa, fixado o seu valor unitário, de acordo com a condição econômica do réu, no mínimo legal de um trigésimo do salário-mínimo vigente na data do fato, devidamente corrigido até a data da execução da pena pecuniária. O regime inicial de cumprimento da pena será o semiaberto, ante a reincidência do réu, a impedir, outrossim, a aplicação de pena restritiva de direitos, ou de suspensão condicional da pena. O réu, pelo mesmo motivo, deve permanecer preso para recorrer, pois com esta condenação reforçam-se as razões que ensejaram o decreto de sua prisão preventiva. Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação penal para o fim de condenar PAULO CESAR SILVEIRA RAMOS NETO à pena de dois anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao

pagamento de dezessete dias multa, fixado o valor do dia-multa no mínimo legal, por infração ao artigo 180, caput, do Código Penal. Pelo Promotor de Justiça foi dito que não iria recorrer desta sentença. Indagada a defesa e o acusado, manifestaram interesse em recorrer desta sentença. A seguir, pelo MM. Juiz foi dito: recebo o recurso de apelação interposto, desde logo saindo o apelante intimado do prazo de 8 dias para apresentação das razões, fazendo-se, em seguida, vista ao Ministério Público para contrarrazões. Lida e publicada em audiência, siando os presentes devidamente intimados. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Nada mais. Eu, _____, (Ricardo de Souza Alves), Escrevente, digitei e subscrevi.

Link de acesso à gravação:

https://tjssp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ricardoalves_tjssp_jus_br/Eu7ExC0AXnRFp0wJ2K4Ez6EBSq0jZYQkdSU7xiUVbdd9dg?e=SODDdd

Documento assinado digitalmente nos termos da lei 11.419/2006, conforme impressão à margem direita. Dispensadas assinaturas dos demais atores processuais em razão de se tratar de processo digital, e por ter havido a conferência e anuência das partes, o que está conforme o artigo 1.269, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça.

CERTIDÃO

CERTIFICO E DOU FÉ que, nos termos do Provimento CG nº 21/14, todos os presentes na audiência realizada nesta data visualizaram todo o conteúdo do termo de Audiência assinado digitalmente pela magistrada, através de visualização pelo Microsoft Teams, não existindo impugnação ou qualquer questionamento sobre os atos e/ou decisões ali constantes. Nada mais. Eu, _____, Escrevente Técnico judiciário.